FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
ĐỀ THI HỌC PHẦN LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ
ĐÀ NẴNG NĂM 2019
Môn thi: Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc dân sự
(Kỳ thi phụ)
Thời gian làm bài: 150 phút

Ngày 3/2/2019 chị Nga trình bày với luật sư : ngày 12/12/2010, ông Nguyễn Văn Lương và chị Nga ký hợp đồng thuê căn hộ số 5 tầng 2 nhà chung cư HH3, phường X, quận K, thành phố H, với giá thuê là 5.500.000 đồng/1 tháng, thời hạn thuê là 4 tháng (sau đây gọi tắt là căn hộ số 5). Nguồn gốc căn hộ số 5 là di sản thừa kế của vợ chồng cụ Dinh và cụ Huệ (hai cụ cùng chết ngày 15/3/2009). Cụ Huệ và cụ Dinh có hai người con là ông Lương và bà Luân.

Theo chị Nga, sau khi hết thời hạn 04 tháng thuê nhà, chị Nga và ông Lương đã thỏa thuận mua bán căn nhà trên với giá 1.200.000.000 đồng. Chị Nga giao tiền làm 02 đợt: Đợt 1vào ngày 1/5/2011 và đợt 2 vào ngày 5/10/2011. Hai bên có lập giấy bán nhà vào ngày 5/10/2011 do chị Nga viết, ông Lương ký. Giấy chuyển nhượng nhà không có người làm chứng và không qua công chứng, chứng thực. Chị Nga cùng chồng là anh Lê Văn Cương ở căn nhà này từ năm 2011 đến tháng 10.2013. Do điều kiện công việc và sinh con nhỏ nên chị Nga đã dọn sang nhà bố mẹ chị ở quận 5, thành phố H ở.

Tháng 2/2014, ông Lương qua gặp chị Nga để thuê căn hộ số 5 cho anh Hoàng, cháu ông ở dưới quê đến ở tạm một thời gian. Vì thời gian thuê ngắn, chị Nga không lấy tiền thuê cũng không lập giấy tờ gì giữa hai bên. Đồng thời, ông Lương hứa sẽ cùng chị Nga làm các thủ tục sang tên căn nhà theo thoả thuận trong Giấy chuyển nhượng nhà ngày 5/10/2011. Từ tháng 7/2014 cho đến nay, sau rất nhiều lần đề nghị ông Lương thực hiện các thỏa thuận cam kết trong hợp đồng nhưng ông Lương không thực hiện, đồng thời cũng không trả lại nhà cho vợ chồng chị Nga.

Nay chị Nga muốn nhờ luật sư tư vấn và giúp chị khởi kiện ông Lương.

Câu hỏi 1 (2.0 điểm): *Anh (chị) cần trao đổi với chị Nga những vấn đề gì trước khi khởi kiện?*

Tình tiết bổ sung

Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án. Lời khai của chị Nga thể hiện: Chị Nga đăng ký kết hôn với anh Cương ngày 22/7/2005. Chị Nga có các tài liệu chứng cứ gồm: Hợp đồng thuê nhà lập ngày 12/12/2010; 02 biên nhận tiền mua nhà lần 1 (ngày 1/5/2011) và lần 2 (ngày 5/10/2011) có chữ ký của một mình ông Lương. Căn hộ số 5 là của bố mẹ ông Lương để lại cho ông Lương và bà Luân. Tháng 9/2011 ông Lương và bà Luân đã làm xong thủ tục kê khai thừa kế và đang chờ để nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đứng tên ông Lương và bà Luân. Bà Luân không biết có việc chuyển nhượng nhà giữa ông Lương và bà Nga. Nếu có việc mua bán nhà, bà Luân không đồng ý.

Lời khai của ông Lương thể hiện: ông Lương là người cho chị Nga thuê căn hộ số 5 với giá 5.500.000 đồng/1 tháng, thời hạn thuê không xác định. Chị Nga được quyền ở cho đến có khi có yêu cầu trả lại nhà từ ông Lương. Lúc ông cho chị Nga thuê có làm giấy thuê viết tay nhưng đã thất lạc. Năm 2013, chị Nga dọn đi chỗ khác. Ông Lương đã lấy lại nhà và ở từ đó cho đến nay. Hợp đồng thuê nhà giữa 2 bên đã chấm dứt, chị Nga đã trả đủ tiền thuê nhà theo thỏa thuận, ông Lương cũng đã nhận lại nhà. Vì vậy, gia đình ông Lương không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của chị Nga. Ông Lương khẳng định không có việc chuyển nhượng nhà giữa chị Nga và ông Lương. Chữ ký trong giấy bán nhà do chị Nga xuất trình không phải là chữ ký của ông Lương.

Câu hỏi 2 (2.5 điểm): *Xác định trọng tâm vấn đề cần chứng minh trong vụ án? Nêu định hướng thu thập chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn ?*

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

Scanned with CamScanner